

[일련번호: 3-1]

처 분 요 구 서

통 보

제 목 직원 숙소 운영 및 관리 소홀

소 관 기 관 축산물품질평가원

조 치 부 서 ○○지원

내 용

1. 업무개요

○○지원은 직원 숙소를 4개소 운영 및 관리하고 있으며, ○○지원 운영지원부에서는 「임직원숙소 운용관리지침」에 따라 입주자 신청 접수, 입주자선정위원회 설치, 입주자 선정, 연 1회 이상 숙소 관리사항 점검 및 본원 담당부서 보고 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 법규 및 판단기준

1) 관련 법규

축산물품질평가원은 임직원의 복리 후생 증진을 위해 본원 및 10개 지원에 임직원숙소를 운영하고 있으며, 「임직원숙소 운용관리지침」 통해 임직원숙소의 임대차 및 관리 등에 필요한 사항을 규정하고 있다.

「임직원숙소 운용관리지침」 제2조(입주자격)에 따르면 임직원숙소에 입주할 수 있는 사람은 원칙적으로 임용 및 인사이동 등으로 근무지가 현 거주지와 떨어져 출퇴근이 곤란하거나 업무 효율성이 낮아질 수 있는 임직원으로 하며, 입주를 희망하는 임직원은 동 지침 제7조(입주자 제출서류)에 따라 입주신청서를 운영지원처장 또는 지원장에게 제출하여야 한다.

동 지침 제6조(입주자선정위원회의 설치)에 따라 임직원숙소 입주자를 선정하기 위하여 입주자선정위원회를 두며, 제6조의2(입주자선정위원회의 구성)제1항에 따라 노·사 동수의 6명 이내의 위원으로 입주자선정위원회를 구성해야 한다.

「근로기준법」 제2조(정의)에 따르면 ‘근로자’란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 말하며, ‘사용자’란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.

또한, 「임직원숙소 운용관리지침」 제6조의2제2항에 따라 노측 위원은 지역별 노사협의회위원 중에서 선정해야 하며, 그 중에서도 임직원숙소에 입주를 신청한 사람은 입주자선정위원회의 위원으로 선정될 수 없다.

임직원숙소 관리 담당자 또는 지원장은 동 지침 제11조(보고 및 관리)에 따라 숙소 관리사항을 매년 12월까지 운영지원처장¹⁾에게 보고하여야 한다.

1) 판단기준

지원에서는 「임직원숙소 운용관리지침」에 따라 직원 숙소의 입주를 희망하는 직원에게 입주신청서를 제출 받은 후 입주자선정위원회를 개최하여야 하며, 입주자선정위원회의 구성은 노·사 동수 6명 이내의 위원으로 구성하고, 위원은 직원 숙소 입주자를 제외하여 구성하여야 한다. 또한, 숙소 관리 담당자는 관리사항을 매년 12월까지 운영지원처장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 점

◎◎지원의 2022년부터 현재까지 직원 숙소 운영 현황을 점검한 결과, 소속 직원 전체를 대상으로 입주를 희망하는 직원 조사 후 입주신청서 제출 건을 대상으로 입주자선정위원회를 개최하여야 하나, 입주 희망자의 조사 절차를 생략

1) 「직제규정 시행규칙」에 따라 자산관리 업무를 담당하는 부서의 장

하고 입주자선정위원회를 개최하였으며, 입주자 선정이 완료된 이후 입주신청서를 작성한 사실이 [표 1]과 같이 확인되었다.

[표 1] 임직원숙소 입주신청에 따른 입주자선정위원회 개최 여부

연도	구분	대상자	입주신청서 작성일	입주자선정위원회 개최일	입주신청에 따른 위원회 개최 여부
2022	1차	◆◆◆, △△△	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
2023	1차	△△△, ○○○○	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
	2차	◆◆◆	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
	3차	○○○	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
	4차	○○○, △△△	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
2024	1차	◆◆◆	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
	2차	○○○	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
	3차	◆◆◆	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
	4차	◆◆◆	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	부
2025	1차	△△△	20△△-△△-△△	20△△-△△-△△	여

또한, ○○지원은 입주자선정위원회 위원 선정 시, 노동조합원을 사측 위원으로 선정한 사실이 [표 2]와 같이 2차례 확인되었다.

입주자선정위원회 의결 시에는 노동자와 사용자의 의견을 종합적으로 반영해야 하여야 함에도 근로조건의 유지·개선 등을 위한 조직인 노동조합원을 사측 위원으로 선정한 것은 공정한 입주자 선정을 위한 위원 구성이라고 볼 수 없다.

[표2] 노동조합 가입자로 사측 위원이 구성된 입주자선정위원회

일자	사측 위원	노측 위원
2022-09-28	○○○, ◆◆◆(노동조합원)	○○○, ◆◆◆
2022-12-30	△△△, ◆◆◆(노동조합원)	○○○, ◆◆◆

또한, ○○지원은 2023년 10월 4일 입주자선정위원회 개최 시, 임직원숙소에 기입주하여 입주자 선정을 위해 조정이나 협의의 대상이 되며 이해관계에 있는 △△△ 운영지원부장을 [표 3]과 같이 사측 위원으로 선정하였다.

[표 3] 기존 입주자로 사측 위원이 구성된 입주자선정위원회

입주자선정위원회			입주자		
일자	사측 위원	노측 위원	임직원숙소	기존	변경
2023-10-04	○○○, △△△	◇◇◇, ○○○	A	◇◇◇, △△△	◇◇◇, ○○○, ■■■
			B	○○○, ○ ○ ○	-
			C	□□□, ◇◇◇	◇◇◇, △△△
			D	○○○	-

○○지원 직원 숙소 관리 담당자 또는 지원장은 「임직원숙소 운용관리지침」 별지 제4호서식의 숙소 관리사항을 매년 12월까지 운영지원처장에게 보고하여야 하나, [표 4]와 같이 2023년에 보고하지 않았다.

[표 4] ○○지원 임직원숙소 관리사항 보고 현황

연도	보고일자	보고자	별지 제4호서식 제출 여부	제출방법
2022	2022-12-19	◇◇◇	여	업무연락
2023	-	-	부	-
2024	2024-04-22	◇◇◇	여	업무연락
2025	2025-03-24	◇◇◇	여	업무연락

조치할 사항 ○○지원장은

「임직원숙소 운용관리지침」을 준수하여 직원 숙소를 운영·관리하시기 바랍니다. (통보)